

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1224/2532 พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม โจทก์
นางจันลัป วงศ์ชัย กับพวก จำเลย
นางทองอินทร์ จอมแก้ว จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 40,264,268 พระราชบัญญัติประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
มาตรา 14 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526มาตรา 14 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 อันเป็นบทหนักจำคุก 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั่วอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยที่ 2 ก็ยังไม่ยื่น
ฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยที่ 2 ก็ยังไม่ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ